

ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการแล้ว การลาออกจากราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่เป็นโมฆะแต่อย่างใด

กรณีมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า คำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการมีความไม่ชอบด้วยกฎหมายประการอื่นหรือไม่ เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประสงค์จะขอลาออกจากราชการ ย่อมต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะขอลาออกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวก็ไม่ใช่เป็นการยาก เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมทราบดีว่า จะต้องชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาเท่าใดตามสัญญา และได้ใช้ระยะเวลาในการลาศึกษาเป็นเวลาเท่าใด รวมทั้งต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาเท่าใด และในขณะที่ขอลาออกจากราชการยังมีระยะเวลาการชดใช้ทุนเหลืออยู่หรือไม่ ซึ่งแม้ว่าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะยื่นหนังสือขอลาออก จะได้หารือเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ตรวจสอบภาระผูกพันที่จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา เมื่อได้รับแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือขอลาออกจากราชการ อันถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนผิดพลาดและบกพร่องในการตรวจสอบภาระผูกพันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาชดใช้ทุนด้วยก็ตาม แต่ความผิดพลาดและบกพร่องดังกล่าวไม่ทำให้คำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คงมีสิทธิเพียงใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายเป็นอีกส่วนหนึ่งเท่านั้น คำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

กรณีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาลาศึกษาหรือไม่ เห็นว่า เมื่อนำระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติราชการเพื่อชดใช้ทุนตามสัญญาจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการไปหักออกจากจำนวนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาแล้ว ยังคงเหลือระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาแรกเป็นจำนวน ๕๓๒ วัน และตามสัญญาฉบับที่สองเป็นจำนวน ๓๘๒ วัน ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการไม่ครบระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญา จึงตกเป็นผู้ผิดสัญญาลาศึกษา จำต้องชำระเงินตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อปรากฏว่าตามสัญญาฉบับแรก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการไม่ครบระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาโดยขาดไปจำนวน ๕๓๒ วัน แม้อต่อมาผู้ฟ้องคดีจะมีคำสั่งบรรจุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้ารับราชการก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอสิทธิการกลับเข้ารับราชการและผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งบรรจุกลับเข้ารับราชการดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ มีคำสั่งบรรจุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้ารับราชการ จึงมีผลเท่ากับว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้กลับเข้ารับราชการแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจนำระยะเวลาในช่วงดังกล่าวมาหักกับวันที่ผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๑ ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนได้ ดังนั้น เมื่อระยะเวลาลาศึกษาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินเดือนเป็นจำนวนเงิน ๕๓๖,๒๘๐.๙๗ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้เป็นระยะเวลาสองเท่าของเวลาที่ได้รับเงินเดือน เป็นจำนวน ๓,๖๕๔ วัน หรือเฉลี่ยประมาณวันละ ๑๔๖.๗๗ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการไม่ครบระยะเวลาโดยขาดไปจำนวน ๕๓๒ วัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้เงินคืนโดยลดลงตามส่วนของเวลาที่ปฏิบัติราชการเป็นเงินจำนวน ๗๘,๐๗๙.๒๒ บาท ส่วนสัญญาฉบับที่สองนั้น ระยะเวลาการปฏิบัติราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำไปหักชดใช้ตามสัญญาลาศึกษาฉบับแรกทั้งหมดแล้ว จึงเท่ากับว่ายังไม่ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาฉบับที่สองเลย เมื่อข้อสัญญากำหนดให้ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้ทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่มที่ได้รับจากทางราชการในระหว่างเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม และต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินที่จะต้องชดใช้คืน ดังนั้น เมื่อในระหว่างระยะเวลาลาศึกษาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินเดือนจำนวน ๑๒๔,๔๒๘.๓๘ บาท จึงต้องชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ลาออกจากราชการ ซึ่งถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนผิดพลาดและบกพร่องอย่างสำคัญในการตรวจสอบภาระผูกพันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาชดใช้ทุน จึงต้องนำกรณีดังกล่าวมาพิจารณาถึงความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๓^{๓๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทั้ง จำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ตามสัญญาทั้งสองฉบับมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ หากสูงเกินส่วนศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน และเมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้ว จึงเห็นควรลดเบี้ยปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ลง คงเหลือเบี้ยปรับตามสัญญาแต่ละฉบับเป็นจำนวนร้อยละ ๒๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชดใช้เบี้ยปรับตามสัญญาฉบับแรกเป็นเงิน ๑๕,๖๑๕.๘๔ บาท รวมเป็นเงินที่ต้องชำระตามสัญญา ๙๓,๖๕๕.๐๗ บาท ส่วนสัญญาฉบับที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบชดใช้เบี้ยปรับเป็นเงิน ๔๙,๗๗๑.๓๕ บาท รวมเป็นเงินที่ต้องชำระตามสัญญา ๑๗๔,๑๙๙.๗๓ บาท

^{๓๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๓ ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยซ้ำ ท่านว่าหนี้ อันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่า ความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

วิธีเดียวกันนี้ ท่านให้ใช้แม้ทั้งที่ความผิดของฝ่ายผู้เสียหายจะมีแต่เพียงอย่างเดียวไม่เดือนลูกหนี้ให้รู้สึกถึงอันตราย แห่งการเสียหายอันเป็นอย่างร้ายแรงผิดปกติ ซึ่งลูกหนี้ไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ได้ หรือเพียงแต่ละเลยไม่บำบัดป้องกัน หรือบรรเทา ความเสียหายนั้นด้วย อนึ่ง บทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๐ นั้น ท่านให้นำมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม



ในส่วนของดอกเบี๋ยนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินคืนแก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องเสียดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามข้อสัญญาทั้งสองฉบับ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ อันเป็นระยะเวลา ๒๕๐ วัน นับจากวันผิดนัด จึงคิดเป็นดอกเบี๋ยนับถึงวันฟ้อง ในส่วนของสัญญาฉบับแรกเป็นเงิน ๙,๖๒๖.๒๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๓,๓๒๑.๒๗ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ ต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย ส่วนสัญญาฉบับที่สอง คิดดอกเบี๋ยนับถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑๗,๘๘๗.๒๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๐๙๖.๙๖ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๑๐๓,๓๒๑.๒๗ บาท พร้อมดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๙๓,๖๙๕.๐๗ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๑๙๒,๐๙๖.๙๖ บาท พร้อมดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๗๔,๑๙๙.๗๓ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๐/๒๕๕๗)

การที่ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษามีความประสงค์จะรับราชการ จึงลาออกจากการปฏิบัติราชการในโรงพยาบาลของรัฐที่ทางราชการกำหนดให้ชดใช้ทุน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา เนื่องจากหากครบกำหนดระยะเวลาชดใช้ทุนแล้ว โรงพยาบาลดังกล่าวไม่มีอัตราข้าราชการรองรับ มีเพียงอัตราพนักงานของรัฐซึ่งมีสิทธิประโยชน์แตกต่างจากข้าราชการ โดยภายหลังจากรับอนุญาตให้ลาออก ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาได้ไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งอื่นที่มีตำแหน่งข้าราชการรองรับในภายหน้าจนครบกำหนดระยะเวลาชดใช้ทุน จึงเห็นได้ว่าแม้โรงพยาบาลดังกล่าวจะไม่ใช่โรงพยาบาลที่ทางราชการกำหนดให้เป็นสถานที่ชดใช้ทุนตามสัญญา แต่การไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งอื่นนั้น ก็ยังถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอยู่ หากจะเกิดความเสียหายก็คงเป็นเรื่องที่ทำให้ประโยชน์ของทางราชการลดลงไปจากการที่ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาได้ไปปฏิบัติราชการในโรงพยาบาล



ที่ขาดแคลนแพทย์หรือมีความต้องการใช้แพทย์ตามลำดับความจำเป็นที่ทางราชการกำหนดไว้เท่านั้น การจะเรียกให้ผู้ที่ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาซึ่งผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาดังกล่าวรับผิดชอบใช้ทุนเต็มจำนวนย่อมไม่เป็นธรรม เห็นสมควรให้ลดจำนวนเบี้ยปรับลงเหลือเพียง ๑ ใน ๔ ส่วน ของจำนวนเบี้ยปรับที่จะต้องชดใช้ตามสัญญา

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร (ผู้ฟ้องคดี) โดยมีข้อสัญญาว่า หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมเข้ารับราชการหรือทำงานในสถานศึกษา ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาลหรือกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ผู้สำเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีติดต่อกัน มิฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการหรือทำงานไม่ครบกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามระยะเวลาที่ขาดโดยคำนวณลดลงตามส่วนเฉลี่ยของจำนวนเงินที่ต้องชดใช้ดังกล่าว โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏว่าภายหลังสำเร็จการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าปฏิบัติราชการเพื่อใช้ทุนการศึกษาโดยได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายแพทย์ ๔ พ. (แพทย์พี่เลี้ยง) ประจำโรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ต่อมา ก่อนครบกำหนดระยะเวลาชดใช้ทุน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอย่างอื่น โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณสุขโดยเน้นผลิตแพทย์เวชปฏิบัติ ส่งผลให้แพทย์พี่เลี้ยงมีโอกาสน้อยที่จะปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเดิมที่ใช้ทุน เพราะมีอัตรารองรับน้อย ซึ่งผู้บริหารโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้แนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หาที่ปฏิบัติงานใช้ทุนแห่งใหม่ หลังจากนั้น ในวันเดียวกับวันที่ลาออก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลจึงมีคำสั่งตามความเห็นของสำนักการแพทย์ในสังกัดของผู้ฟ้องคดีเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาเป็นจำนวน ๑๒๒,๙๙๒.๗๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อ้างในการลาออกเนื่องจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าไม่มีอัตรารองรับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บรรจุก้าวเป็นข้าราชการในตำแหน่งแพทย์พี่เลี้ยงเหมือนกับแพทย์รุ่นก่อน มีเพียงอัตราบรรจุเป็นพนักงานของรัฐซึ่งมีสิทธิประโยชน์แตกต่างจากข้าราชการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงมีความประสงค์ที่จะรับราชการอยู่ ดังนั้น ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไปสมัครงานและได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งแพทย์ฉุกเฉินชั่วคราวที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาจนครบระยะเวลาชดใช้ทุน ๓ ปี ดังนั้น เมื่อโรงพยาบาลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าปฏิบัติงานภายหลังได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการเป็นโรงพยาบาลของทางราชการเช่นเดียวกัน ไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชน เพียงแต่ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ผู้สำเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานเท่านั้น ประกอบกับเมื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลาออกไปก็เพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งมีตำแหน่งข้าราชการรองรับในภายหลัง การไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อเนื่องจากตำแหน่งเดิมจึงยังคงถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเช่นกัน หากจะเกิดความเสียหายก็คงเป็นเรื่องที่อาจทำให้ประโยชน์ต่อทางราชการลดลงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนแพทย์หรือมีความต้องการใช้แพทย์ตามลำดับความจำเป็นที่ทางราชการกำหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นฝ่ายผิดสัญญา แต่การจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชดใช้ทุนเต็มจำนวนย่อมไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นสมควรลดเบี้ยปรับลงสามในสี่ส่วน จากจำนวนเงิน ๑๒๒,๙๙๒.๗๐ บาท เหลือ ๓๐,๗๔๘.๑๘ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวน ๓๐,๗๔๘.๑๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่มีการลาออกมีผลจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๖/๒๕๕๗)

การกำหนดเบี้ยปรับเป็นค่าสินไหมทดแทนความเสียหายไว้ล่วงหน้าในอัตราที่สูงในสัญญาับทุนการศึกษาอันเป็นสัญญาทางปกครอง ถือเป็นมาตรการอย่างหนึ่งเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญาที่ต้องการให้ผู้รับทุนนำความรู้และความชำนาญที่ได้รับจากการศึกษามารับราชการให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ



อันเป็นประโยชน์สาธารณะ เบี่ยงปรับจึงเป็นการป้องปรามมิให้คู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญา ไม่ยอมเข้ารับราชการหรือรับราชการไม่ครบระยะเวลาตามสัญญา ดังนั้น เมื่อปรากฏว่า ผู้รับทุนได้ลาออกจากราชการในขณะที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบกำหนด ระยะเวลาตามสัญญา ด้วยเหตุผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหตุให้หน่วยงานทางปกครอง ผู้ให้ทุนต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผู้รับทุนและสูญเสียเวลา ในการจัดหาผู้รับทุนรายอื่นไปศึกษาแทน ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุน เบี่ยงปรับจำนวนสองเท่าที่กำหนดไว้ในสัญญา กรณีผู้รับทุนประพฤติผิดสัญญา จึงไม่ใช่เบี่ยงปรับที่สูงเกินส่วน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ผู้ฟ้องคดี) โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาได้เดินทางกลับประเทศไทยและ ปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในตำแหน่งนักวิจัย ต่อมา ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ชดใช้ทุน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เดินทางไปต่างประเทศและได้ทำหนังสือขออนุญาตพำนักต่อ ในต่างประเทศเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะเข้าร่วมงานกับสถาบันวิจัยในต่างประเทศ แต่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ต้นสังกัดได้มีหนังสือแจ้งไม่อนุญาตตามคำขอ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เดินทางกลับมารายงานตัว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งนักวิจัย ซึ่งต่อมาสสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกตามความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสี่ชดใช้เงินทุนกรณีผิดสัญญา รับทุนการศึกษาพร้อมเบี่ยงปรับจำนวนสองเท่าให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่มิได้นำเงินไปชำระแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่รัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานทางปกครอง นำไปใช้เป็นเงินทุนจัดส่งบุคคลไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับทุนรัฐบาล นำความรู้และความชำนาญที่ได้รับจากการศึกษามารับราชการให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนจึงชอบที่จะทำสัญญาการรับทุนกับผู้รับทุนการศึกษาซึ่งเป็น สัญญาทางปกครอง เพื่อผูกมัดผู้รับทุนการศึกษาให้กลับเข้ารับราชการในส่วนราชการตามที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือหน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนเป็นผู้กำหนด



และการกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้รับทุนปฏิบัติก็เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา อันเป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งการกำหนดเบี้ยปรับไว้ในสัญญาการรับทุนรัฐบาลดังกล่าวก็เพื่อเป็นค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนความเสียหายไว้ล่วงหน้าในอัตราที่สูง อันถือเป็นมาตรการอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องปรามมิให้ผู้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญาด้วยการไม่ยอมเข้ารับราชการหรือรับราชการไม่ครบระยะเวลาตามสัญญา ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการในขณะที่ยังปฏิบัติราชการชดเชยทุนไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาด้วยเหตุผลอันเป็นประโยชน์ส่วนตัว ย่อมเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องสูญเสียงบประมาณอันเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสูญเสียเวลาในการจัดหาผู้รับทุนรายอื่นไปศึกษาแทน อันส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาบุคลากรตามที่ผู้ฟ้องคดีได้วางเป้าหมายไว้ เมื่อพิจารณาประโยชน์ได้เสียของผู้ฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้ว เห็นว่าจำนวนเบี้ยปรับตามสัญญาที่กำหนดไว้สองเท่าไม่ได้เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนที่ศาลจะใช้อำนาจลดลงเป็นจำนวนตามสมควรได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดเชยเงินจำนวน ๒๕๒,๒๙๐.๘๒ บาท กับอีก ๓๑๓,๐๗๒.๗๗ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๔๑,๐๙๔.๗๘ บาท และจำนวน ๒๙๙,๑๗๙.๓๗ ดอลลาร์สหรัฐ นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยหากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะชำระหนี้เป็นเงินไทยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่และเวลาใช้เงิน แต่ไม่เกินจำนวน ๑๐,๖๔๓,๓๘๑.๙๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๐,๑๔๙,๑๒๐.๘๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๐/๒๕๕๖)

การกำหนดค่าปรับหรือเบี้ยปรับในสัญญาให้ทุนการศึกษา ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองนั้น มีเจตนาเพื่อบังคับให้ผู้รับทุนการศึกษาดำเนินการศึกษาจนสำเร็จ การศึกษา และเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการตามที่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนกำหนด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าทดแทนความเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นหลักประกันและป้องปรามมิให้ผู้สัญญากระทำผิดสัญญา และเป็นความเสียหายที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ โดยพิจารณาถึงทางได้เสียของผู้สัญญาฝ่ายที่เสียหายทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้น เมื่อการกระทำผิดสัญญาการรับทุนการศึกษาเกิดจากพฤติการณ์ของผู้รับทุนที่ไม่อาจสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรที่รับทุนโดยเป็นผลมาจากการกระทำและการประพฤติของผู้รับทุนเอง หากศาลลดเบี้ยปรับลงย่อมเป็นการส่งเสริมให้ผู้รับทุน

ที่กำลังศึกษาอยู่ไม่สนใจในการศึกษา และมีเจตนากระทำผิดสัญญาแล้วขอให้ศาลลดเบี้ยปรับ ซึ่งไม่เป็นแนวทางที่ราชการประสงค์ให้เกิดขึ้น อีกทั้ง จำนวนเบี้ยปรับตามสัญญาที่กำหนดไว้เป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินที่ผู้รับทุนได้รับไปในการศึกษาไม่เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับทุน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๑ ให้ไว้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ฟ้องคดี) โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งให้ระงับการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ้นสภาพจากการเป็นนิสิตทุนโครงการดังกล่าวและพ้นสภาพการเป็นนิสิตของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ขาดความตั้งใจในการศึกษา ขาดเรียนและไม่ส่งงานบ่อยครั้ง มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ และยังกระทำการอันเป็นการทุจริตในการสอบ จึงถือว่าไม่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ความสามารถไปรับใช้ประเทศชาติตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการผิดสัญญาข้อ ๔ ของสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษาที่กำหนดว่า ระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ศึกษาอยู่ตามสัญญานี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการศึกษา หรือล้มเลิกไม่ศึกษาให้ครบตามหลักสูตรที่ได้รับทุนก่อนสำเร็จการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบี้ยปรับให้ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุนพร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนเงินทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไปในช่วงการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉยไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การกำหนดเบี้ยปรับตามสัญญามีขึ้นเพื่อให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญา และถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าทดแทนความเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นหลักประกันและป้องปรามมิให้คู่สัญญากระทำผิดสัญญา มิใช่ความเสียหายที่แท้จริงที่คู่สัญญาฝ่ายที่เสียหายพิสูจน์ได้ตามคำฟ้อง แต่เป็นความเสียหายที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ โดยพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของคู่สัญญาฝ่ายที่เสียหายทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้น ทั้งนี้ ตามความในมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



เมื่อผู้ที่จะได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาตามสัญญาพิพาทต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่มีผลการเรียนดีในชั้นมัธยมปลาย มีความประพฤติดีและมีประสบการณ์ในทางศิลปะความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย จึงจะได้รับคัดเลือกให้เข้าผูกนิติสัมพันธ์ตามสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมทราบถึงข้อกำหนดในสัญญาที่ว่าหากไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ไม่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการศึกษาหรือล้มเลิกไม่ศึกษาให้ครบหลักสูตรที่ได้รับทุนก่อนสำเร็จการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับ เมื่อปรากฏว่าการกระทำผิดสัญญาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ เกิดจากการกระทำและความประพฤติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต้องวิพากษ์ตำรา และปรากฏเอกสารต้องห้ามในการสอบที่คณะกรรมการควบคุมการสอบยึดได้จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้โต้แย้งเอกสารดังกล่าว อันฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทุจริตในการสอบ ขาดความตั้งใจในการเรียนและมีความประพฤติไม่เหมาะสม อันแสดงให้เห็นว่าการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจบรรลุสมดังเจตนารมณ์ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีการกระทำในลักษณะไม่อาจสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรที่รับทุน ประกอบกับเจตนาของการกำหนดเบี้ยปรับไว้ในสัญญาก็เพื่อเป็นการบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษา และปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการตามที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาไปแล้วไม่สำเร็จการศึกษาและไม่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการตามที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย และหากลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ได้รับทุนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่สนใจในการศึกษา และมีเจตนากระทำผิดสัญญาแล้วรอให้ศาลลดเบี้ยปรับ ซึ่งไม่เป็นแนวทางที่ราชการประสงค์ให้เกิดขึ้น อีกทั้ง จำนวนเบี้ยปรับตามสัญญาที่กำหนดไว้เป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับ ไม่เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน จึงไม่มีเหตุผลที่ศาลจะลดหรือลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแจ้งให้ชดเชยเงินเบี้ยปรับตามสัญญาจากผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ ปรากฏตามใบตอบรับไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในประเทศ ซึ่งกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินภายใน ๓๐ วัน ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อครบกำหนด ๓๐ วัน ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเพิกเฉย จึงตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ แม้การแจ้งจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระเป็นจำนวนมากกว่าที่สัญญากำหนด แต่ก็ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ทราบถึงเงินเบี้ยปรับที่จะต้องชดเชยตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากเงินเบี้ยปรับตามสัญญาจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จนถึงวันฟ้องคดีเป็นเวลา ๘๓๕ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอมาเพียง ๘๓๓ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๔๑,๐๗๙ บาท รวมเงินเบี้ยปรับ

และดอกเบี้ยยเป็นเงิน ๑๖๑,๐๗๙ บาท พินากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกัน ใช้เงินจำนวน ๑๖๑,๐๗๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๔/๒๕๕๗)

(๔) การนับระยะเวลาที่ผู้รับทุนไปปฏิบัติราชการในหน่วยงาน ทางปกครองอื่นเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

โดยที่มูลหนี้อันแท้จริงตามวัตถุประสงค์ของสัญญาการศึกษา คือการที่ข้าราชการผู้ลาศึกษาหรือฝึกอบรมได้กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ให้กับ หน่วยงานทางปกครองผู้รับสัญญา ดังนั้น กรณีที่ข้าราชการผู้ลาศึกษาได้ทำสัญญา ลาศึกษาให้ไว้กับหน่วยงานทางปกครองหนึ่ง แต่ต่อมาได้โอนไปรับราชการในสังกัด ของหน่วยงานทางปกครองอื่น และได้ทำสัญญาลาศึกษากับหน่วยงานดังกล่าว เป็นอีกฉบับ หากปรากฏต่อมาว่าข้าราชการผู้ลาศึกษาดังกล่าวได้ลาออกจากราชการ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการตามสัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้รับโอน จึงต้องรับไปทั้งสิทธิหน้าที่ที่มีอยู่กับตัวข้าราชการผู้ลาศึกษาซึ่งโอนไปรับราชการด้วย ดังนั้น เมื่อปรากฏต่อมาว่า ข้าราชการผู้ลาศึกษาดังกล่าวได้ลาออกจากราชการ ก่อนครบกำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการตามสัญญา ในการพิจารณาระยะเวลาชดใช้ทุน จึงต้องนำระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใช้แล้วทั้งหมดรวมกัน นำไปหักลบกับระยะเวลา ที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาแรกก่อน ส่วนที่เหลือจึงนำไปหักชดใช้ กับระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่เกิดขึ้นในลำดับต่อ ๆ ไป

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นอดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นายแพทย์ ๖ สังกัดกรมการแพทย์ (ผู้ฟ้องคดี) ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม ภายในประเทศและต่างประเทศตามสัญญารวม ๓ ฉบับ ดังนี้ (๑) สัญญาของข้าราชการ ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลา ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๕ เพื่อลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาตจวิทยา ณ สถาบันโรคผิวหนัง เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ให้ไว้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมเวลาที่ใช้ในการศึกษาจำนวน ๑,๐๙๖ วัน โดยข้อ ๔ ของสัญญาฉบับดังกล่าว กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน



เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องปฏิบัติราชการชดเชยตามสัญญาฉบับนี้ เป็นเวลา ๒,๑๙๒ วัน (๒) สัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลา ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๙ เพื่อเตรียมตัวสอบวุฒิปัตริ หลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาตจวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๙ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ให้ไว้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมเป็นเวลา ๕๕ วัน โดยข้อ ๕ ของสัญญาฉบับดังกล่าว กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติราชการชดเชยรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องปฏิบัติราชการชดเชยตามสัญญาฉบับนี้ เป็นเวลา ๑๑๐ วัน และ (๓) สัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๑ เพื่อไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่นด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๑ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๒ ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมเวลาที่ใช้ในการศึกษาจำนวน ๓๖๘ วัน โดยข้อ ๓ ของสัญญาฉบับดังกล่าว กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติราชการชดเชยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของเวลาที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่ม ทั้งนี้ สุดแต่เวลาใดจะมากกว่ากัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องปฏิบัติราชการชดเชยตามสัญญาฉบับนี้เป็นเวลา ๗๓๖ วัน โดยสัญญาฉบับที่ ๓ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำขึ้นภายหลังจากกลับมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการชดเชยตามสัญญาสองฉบับแรก ณ โรงพยาบาลหนองคาย และเป็นเวลาภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โอนมารับราชการในสังกัดผู้ฟ้องคดีแล้ว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กลับมาปฏิบัติราชการชดเชยอีกครั้งเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๒ แต่ต่อมาได้ขอลาออกรายการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกรายการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการชดเชยไม่ครบตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยทุนพร้อมเบี้ยปรับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๘,๕๓๗.๒๓ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำเรื่องขอรับบำเหน็จ ผู้ฟ้องคดีจึงส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางคำนวณบำเหน็จของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ทราบว่าการคำนวณเงินชดเชยทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ถูกต้อง โดยกรมบัญชีกลางมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบเงินเดือนและเงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมดพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาทั้งสามฉบับ เป็นจำนวน ๒๒๕,๔๙๔.๑๗ บาท กับอีก ๑๐,๕๒๖,๖๐๐ เยน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชดเชยเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ๒๐๘,๕๓๗.๒๓ บาท จึงเหลือเงินที่ต้องชดเชยอีกจำนวน ๑๖,๙๕๖.๙๔ บาท กับอีก ๑๐,๕๒๖,๖๐๐ เยน จึงให้ผู้ฟ้องคดีเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันชดเชยเงินจำนวนดังกล่าว โดยหักจาก



เงินบำเหน็จที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิได้รับจากทางราชการจำนวน ๑๑๓,๓๐๐ บาท และเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ในส่วนที่ยังขาดอยู่ต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินที่ต้องชดใช้ตามสัญญาพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อมูลหนี้อันแท้จริงตามวัตถุประสงค์ของสัญญาทั้งสามฉบับคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ลาศึกษาหรือฝึกอบรมได้กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ให้กับผู้รับสัญญา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๕ (ฉบับที่ ๑) และฉบับลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๙ (ฉบับที่ ๒) กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อนที่จะโอนมารับราชการในสังกัดของผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ซึ่งสถานะความเป็นข้าราชการรวมถึงสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ได้ติดตัวของข้าราชการผู้นั้นตามมาด้วย การโอนและการรับโอนข้าราชการดังกล่าวนี้ส่วนราชการผู้โอนและส่วนราชการผู้รับโอนต้องโอนและรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่กับตัวข้าราชการผู้นั้นด้วยเช่นกัน เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาฉบับลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๑ (ฉบับที่ ๓) กับผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการทำสัญญาลาศึกษาหรือฝึกอบรมมากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งต้องนำระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใช้แล้วทั้งหมดรวมกัน แล้วนำไปหักลบกับระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาฉบับแรกก่อน ส่วนที่เหลือจึงนำไปหักชดใช้กับระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่เกิดขึ้นในลำดับต่อ ๆ ไป ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการชดใช้ทุนให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ครบกำหนดตามสัญญา และได้โอนมารับราชการในสังกัดของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีหน้าที่ในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาฉบับแรกและสัญญาฉบับที่สองซึ่งติดตัวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาด้วย ทั้งยังเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบมาโดยตลอด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบกำหนดตามสัญญา และได้ชดใช้เงินคืนบางส่วนซึ่งเพียงพอที่จะชดใช้เงินคืนตามสัญญาฉบับแรกและฉบับที่สองเท่านั้น ส่วนสัญญาฉบับที่สามนี้ผู้ฟ้องคดีได้รับชดใช้เงินคืนเพียงบางส่วนแต่ยังไม่ครบตามสัญญาพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาฉบับที่สามซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีได้

เมื่อสัญญาฉบับแรกกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นเวลา ๖ ปี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ เป็นเวลา ๒ ปี ๑ เดือน ๖ วัน ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๕ ก่อนได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เป็นเวลา ๒ ปี ๙ เดือน ๒๗ วัน รวมเวลาที่



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นเวลาเพียง ๔ ปี ๑๑ เดือน ๓ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญาฉบับแรก สำหรับสัญญาฉบับที่สามนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีเวลาปฏิบัติราชการมาหักชดใช้ทุน จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นผู้ผิดสัญญาและต้องรับผิดชอบชดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาฉบับที่สามนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๕,๒๖๓,๓๐๐ เยน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้รับเงินเดือนจากผู้ฟ้องคดีอีกเป็นจำนวน ๖๙,๘๐๐ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้รับทุนตามสัญญาฉบับดังกล่าวไปทั้งสิ้นเป็นเงิน ๖๙,๘๐๐ บาท กับอีก ๕,๒๖๓,๓๐๐ เยน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาฉบับนี้เลย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนข้างต้น และเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจำนวนเงินดังกล่าวตามที่กำหนดในสัญญาเป็นเงิน ๑๓๙,๖๐๐ บาท กับอีกจำนวน ๑๐,๕๒๖,๖๐๐ เยน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สำคัญผิดเกี่ยวกับการชดใช้ทุนและได้ชดใช้ทุนไปบางส่วนแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีความบกพร่องในการคำนวณเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ โดยใช้เวลาเกือบสิบปีในการแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินทุนเพิ่มเติม การที่ศาลปกครองชั้นต้นอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วินิจฉัยลดค่าปรับในส่วนของเงินทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจากหนึ่งเท่าของเงินทุนลดลงเหลือร้อยละ ๒๐ ของเงินทุน คิดเป็นเงิน ๑,๐๕๒,๖๖๐ เยน จึงเหมาะสมแล้ว ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชดใช้เงินจำนวน ๒๐๘,๕๓๗.๒๓ บาท รวมกับจำนวนเงินที่ชดใช้จากเงินบำเหน็จของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑๑๓,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้แล้วจำนวน ๓๒๑,๘๓๗.๒๓ บาท จึงเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกจำนวน ๖,๐๕๗,๖๖๗.๖๒ เยน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยในฐานะผู้ค้ำประกัน

ส่วนดอกเบี้ยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดนั้น เมื่อปรากฏว่า เหตุขัดข้องที่ทำให้ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับชำระหนี้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีพิจารณาและคำนวณเงินที่ต้องชดใช้ตามสัญญาผิดพลาดและล่าช้าเป็นเวลานานกว่า ๙ ปี นับถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินค่าปรับไปชำระให้กับผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ซึ่งหากให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบจากการกระทำของฝ่ายผู้ฟ้องคดี ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอปฏิบัติการการชำระหนี้ โดยชอบครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งให้ชำระ ความผิดในอันที่จะต้องชำระดอกเบี้ยตามสัญญา

นับตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นไป จึงเป็นอันปลดเปลื้องไปตามมาตรา ๓๓๐^{๓๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยของเงินจำนวนข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวน ๖,๐๕๗,๖๖๗.๖๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ เงินตราต่างประเทศหากชำระเป็นเงินไทยให้คำนวณเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ ณ สถานที่ และในเวลาชำระหนี้ ตามคำพิพากษา หากอัตราแลกเปลี่ยนในวันดังกล่าวไม่มี ให้ถือวันสุดท้ายที่มีอัตราแลกเปลี่ยนก่อนวันที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษา โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๕/๒๕๕๗)

๒.๑.๒ สัญญาจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

๑) การเกิดสัญญา

- การกำหนดอัตราค่าจ้าง

กรณีที่สัญญาจ้างอาจารย์มหาวิทยาลัยกำหนดอัตราค่าจ้างไม่ถูกต้องตรงกับคำสั่งให้แก้ไขอัตราค่าจ้างของมหาวิทยาลัย โดยระบุอัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรีเป็นอัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาโท การตีความสัญญาจ้างในกรณีนี้ต้องพิจารณาโดยพึงเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษรให้ตรงตามเจตนาของคู่สัญญา และตามความประสงค์ในทางสุจริตตามมาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๓๖๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยมีเจตนาจ้างผู้ฟ้องคดีโดยกำหนดอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา และผู้ฟ้องคดีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างผู้ฟ้องคดีจึงต้องเป็นอัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี มิใช่อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาโท

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งจ้างให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดี ตำแหน่งอาจารย์ (คณิตศาสตร์) คุณวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) ค่าจ้างเดือนละ ๗,๓๖๐ บาท แต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว หลังจากนั้น ปรากฏกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้อนุมัติการจ้างอาจารย์พิเศษ

^{๓๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๓๐ เมื่อขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้ว บรรดาความรับผิดชอบอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้ก็เป็นอันปลดเปลื้องไป นับแต่เวลาที่ขอปฏิบัติการชำระหนี้



และเสนอให้จ้างผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเคยปฏิบัติงานเป็นอาจารย์สัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี และกำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ ผู้ถูกฟ้องคดีโดยอธิการบดีจึงมีคำสั่งอนุมัติให้จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีพิเศษ โดยวิธีการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ และปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดี คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต ตำแหน่งอาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าจ้างเดือนละ ๙,๗๐๐ บาท แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีโดยหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือถึงหัวหน้างานคลังแจ้งว่า งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าคำสั่งที่สั่งจ้างพนักงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จำนวน ๘ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี เกิดความคลาดเคลื่อนในอัตราค่าจ้าง จึงได้แก้ไขคำสั่งดังกล่าวในส่วนของ อัตราค่าจ้างจากอัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๗๐๐ บาท แก้ไขเป็นอัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๕๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป และงานการเจ้าหน้าที่สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปติดต่องานการเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการคืนเงินในส่วนที่เบิกเกินต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งจ้างพนักงานสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จำนวน ๒๗๙ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี ในอัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๕๐ บาท และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีโดยอธิการบดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงการแก้ไขอัตราเงินเดือน และแจ้งให้คืนเงินเดือนที่รับเกินสิทธิเป็นเงินจำนวน ๓๕,๙๑๒ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และหากผู้ฟ้องคดีไม่ชำระผู้ถูกฟ้องคดีจะระงับการจ่ายเงินเดือนเพื่อนำเงินส่วนที่ชำระเกินสิทธิกลับคืนต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนกรณีการเรียกคืนเงินเดือนส่วนที่ได้รับเกินสิทธิและขอให้ยกเลิกการระงับการจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้ว มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีติดต่องานการเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการผ่อนชำระเงินเดือนส่วนที่รับเกินตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งยุติการจ้างไปยังผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาลงชื่อปฏิบัติงานโดยไม่ทราบสาเหตุ ถือว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการไม่ประสงค์ปฏิบัติงานกับผู้ถูกฟ้องคดี จึงยุติการจ้างผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป และระงับการจ่ายค่าจ้างของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินส่วนต่างของค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไม่ครบถ้วนตามสัญญา เป็นระยะเวลา ๕ เดือน เดือนละ ๑,๗๖๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๐๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างรายเดือนที่ถูกระงับเป็นระยะเวลา ๓ เดือน เดือนละ ๙,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๑๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าจ้างเดือนละ ๙,๗๐๐ บาท ซึ่งเป็นค่าจ้างสำหรับตำแหน่งการจ้างผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท นั้น ผู้ฟ้องคดีมีเพียงวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) ผู้ฟ้องคดีจึงต้องได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท ตามวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในขณะนั้น จึงจะถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเคยทำงานที่จ้างในตำแหน่งดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีมาก่อน โดยได้รับเงินเดือนตามวุฒิปริญญาตรี แต่ต่อมาได้ขอลาออกและกลับเข้าทำงานที่จ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีอีกครั้ง โดยยังคงมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเช่นเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงยอมทราบ bahwa ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับค่าจ้างรายเดือนตามวุฒิปริญญาตรี ค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท มิใช่ค่าจ้างเดือนละ ๙,๗๐๐ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่าผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ้างผู้ฟ้องคดีอัตราค่าจ้าง ๙,๗๐๐ บาท จึงไม่อาจรับฟังได้ อย่างไรก็ดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีในส่วนค่าจ้างของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามวุฒิปริญญาตรีของผู้ฟ้องคดี ข้อสัญญาจ้างดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับคำสั่งแก้ไขอัตราค่าจ้าง กรณีจึงต้องตีความสัญญาจ้างโดยพึงเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษรให้ตรงตามเจตนาของคู่สัญญาและตามความประสงค์ในทางสุจริตตามมาตรา ๑๗๑^{๔๐} และมาตรา ๓๖๘^{๔๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยจากข้อเท็จจริงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนาจ้างผู้ฟ้องคดีโดยกำหนดอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา และผู้ฟ้องคดีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างผู้ฟ้องคดีจึงต้องเป็นอัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี ค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท ทั้งนี้ ตามเจตนาอันแท้จริงและตามความประสงค์ในทางสุจริตของคู่สัญญา ฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างส่วนต่างที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเกินสิทธิเดือนละ ๑,๗๖๐ บาท เป็นเวลา ๕ เดือน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการจ่ายค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีระงับการจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ และยุติการจ้างผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงระงับการจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟ้องคดียังคงทำงานที่จ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีได้ตกลงทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีก็ตาม ผู้ฟ้องคดี

^{๔๐-๔๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๗๑ ในการตีความการแสดงเจตนาอันหนึ่ง ให้พึงเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษร
มาตรา ๓๖๘ สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย



ยังมีสิทธิได้รับค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างรายเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในระหว่างทำงานที่จ้างตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นเวลา ๕ เดือน เป็นเงินจำนวน ๓๙,๗๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างที่ระงับการจ่ายนับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นเวลา ๓ เดือน ค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒๓,๙๖๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างที่ถูกระงับการจ่ายจากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๓,๙๖๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการจ่ายให้ผู้ฟ้องคดีในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นเวลา ๓ เดือน เดือนละ ๗,๙๔๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๒๓,๙๖๐ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๙/๒๕๕๖)

๒) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

เมื่อประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย กำหนดให้คณะกรรมการประเมินจะต้องประเมินผู้ทดลองปฏิบัติงานเมื่อทดลองการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา ๖ เดือนแล้ว และหากผู้ทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประธานกรรมการประเมินจะต้องแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติงานทราบเพื่อปรับปรุงตนเอง และมีสิทธิรับการประเมินในครั้งต่อไป เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ ๑ ปี จึงเป็นกรณีที่ประกาศดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับรองสิทธิของผู้ทดลองปฏิบัติงาน อันเป็นสาระสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้แล้ว

ในการนี้ แม้มหาวิทยาลัยจะมีอำนาจเลิกจ้างพนักงานที่ไม่ผ่านการประเมินของมหาวิทยาลัย แต่การประเมินดังกล่าวจะต้องเป็นการประเมินโดยชอบด้วยกฎหมายด้วย ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งเลิกจ้างพนักงานผู้ทดลองปฏิบัติงานเนื่องจากเห็นว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีการประเมินก่อนครบกำหนดระยะเวลา ๖ เดือน ของการทดลองปฏิบัติงาน และคณะกรรมการประเมินทำการประเมินโดยใช้แบบประเมินเพียงชุดเดียว อีกทั้ง ยังมีกรรมการประเมินหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

ในแบบประเมินโดยไม่มีอำนาจ กรณีจึงเป็นการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญของการประเมินผล คำสั่งเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำสัญญาจ้างทำงานพนักงานทดลองงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีกำหนดระยะเวลาทดลองงาน ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษานสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ต่อมา นาง ป. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ และนาง พ. หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ได้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ช่วงที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ โดยใช้แบบประเมินฉบับเดียวกันและให้คะแนนผู้ฟ้องคดี ๓๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และมีความเห็นว่าควรให้ผู้ฟ้องคดีออกจากความเป็นพนักงาน เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายไปปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายการศึกษา โดยมีนาย จ. เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ซึ่งต่อมา นาย จ. ได้ทำการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ช่วงที่ ๒ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ และได้ให้คะแนนผู้ฟ้องคดี ๖๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งเมื่อนำคะแนนการประเมินทั้ง ๒ ช่วง มาหาค่าเฉลี่ยแล้วปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้คะแนน ๕๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา จึงมีมติให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีการออกคำสั่งให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายอันประกอบไปด้วยค่าขาดรายได้ ค่าเสียชื่อเสียง ค่าเสียขวัญและกำลังใจ ค่าเสียความรู้สึก ค่าเสียเวลา และอื่น ๆ รวมทั้งค่าสวัสดิการของการทำงานที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับในแต่ละเดือน ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๑,๒๔๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๔.๒.๑ ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ เมื่อผู้ทดลอง



ปฏิบัติงานได้ทดลองปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา ๖ เดือน นั้น มีความประสงค์ที่จะให้คณะกรรมการประเมินได้รับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ตลอดจนนิสัยและความประพฤติในระหว่างที่ปฏิบัติงานมาแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งว่ามีผลการปฏิบัติงานเป็นเช่นไร มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่ โดยหากมีการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบระยะเวลา ๖ เดือน ตามประกาศดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีได้ นอกจากนี้ หากปรากฏว่าในการประเมินครั้งที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีมีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประธานกรรมการประเมินจะต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลการประเมิน เพื่อปรับปรุงตนเองและมีสิทธิรับการประเมินในครั้งต่อไปเมื่อปฏิบัติงานครบ ๑ ปี จึงเป็นกรณีที่ประกาศดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ตลอดจนรับรองสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่สามารถเข้ารับการประเมินในครั้งต่อไปเมื่อปฏิบัติงานครบ ๑ ปี อันเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีในครั้งที่ ๑ ได้กระทำลง ๒ ช่วง ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานได้เพียง ๒ เดือนเศษ และก่อนครบระยะเวลา ๖ เดือน จึงไม่เป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าประธานกรรมการประเมินไม่ได้แจ้งผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงตัวเองก่อนจะได้รับการประเมินครั้งใหม่ ประกอบกับนาง ป. ซึ่งเดิมเป็นประธานกรรมการประเมินผลได้ลงลายมือชื่อในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีครั้งที่ ๑ ช่วงที่ ๑ ในขณะที่พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีแล้ว ซึ่งมีผลทำให้สถานภาพการเป็นประธานกรรมการประเมินสิ้นสุดลงไปด้วย จึงไม่มีอำนาจที่จะลงลายมือชื่อในแบบประเมินดังกล่าวได้ และแม้ว่าต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีเป็นประธานกรรมการประเมินแทนนาง ป. แล้วแต่รองอธิการบดีคนใหม่ดังกล่าวก็ไม่ได้ลงลายมือชื่อในแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ช่วงที่ ๑ แทนนาง ป. แต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ทำการประเมินประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน ๓ คน แต่กลับทำการประเมินโดยใช้แบบประเมินชุดเดียวกัน จึงเป็นการประเมินที่มีได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ฯ ที่กำหนดให้ต้องแยกแบบประเมินของคณะกรรมการแต่ละคน แล้วจึงนำมาสรุปผลต่อไป จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีก่อนครบกำหนดระยะเวลา ๖ เดือน และคณะกรรมการประเมินทั้งสามคนได้ทำการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีโดยใช้แบบประเมินชุดเดียวแล้วรับรองผลการประเมินร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อในแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในขณะที่ไม่มีอำนาจที่จะลงลายมือชื่อการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ

ขั้นตอน วิธีการ อันเป็นสาระสำคัญของการประเมินผลงานตามที่ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ฯ กำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการเลิกจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อการเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นการเลิกจ้างก่อนครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างถึง ๖ เดือน ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเสียหายเท่ากับรายได้ของการทำงาน ๖ เดือน ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๙,๕๔๐ บาท เป็นระยะเวลา ๖ เดือน คิดเป็นเงิน ๕๗,๒๔๐ บาท ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายชื่อเสียง ค่าเสียหายขวัญ และกำลังใจ ค่าเสียความรู้สึกรู้สึก ค่าเสียเวลา และอื่น ๆ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าสวัสดิการการทำงานของผู้ฟ้องคดีที่ควรจะได้รับในแต่ละเดือน รวมเป็นเงิน ๕๕๔,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่ากรณีดังกล่าวไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายที่แท้จริงอย่างไร จึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้ผู้ฟ้องคดีได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๕๗,๒๔๐ บาท ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๗/๒๕๕๕)

เมื่อสัญญาจ้างเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงหากพนักงานจ้างไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานติดต่อกัน ๒ ครั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ดังนั้น กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้แบบประเมินและกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลดังกล่าวกำหนด โดยไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการที่ไม่ชอบ และพิจารณาให้คะแนนการประเมินแก่พนักงานจ้างอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุงติดต่อกันสองครั้ง อันเป็นกรณีไม่ผ่านการประเมิน จึงเป็นการประเมินที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการไม่ผ่านการประเมินติดต่อกันดังกล่าวมีผลให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขในสัญญา การที่ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีคำสั่งเลิกจ้างพนักงานจ้างดังกล่าว จึงเป็นการเลิกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย โดยสัญญาจ้างมีกำหนด ๔ ปี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิงในฐานะผู้บังคับบัญชา ปรากฏว่าผลการประเมินผู้ฟ้องคดี

